

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2233/2532

นางชลอศรีหรือวรสิริ บัวเหม

โจทก์

นางปรุง แจ่มเสม กับพวก

จำเลย

นางชลอศรี บัวเหม โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ยกฟ้องต้องห้ามฎีกา ไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โดยโจทก์ได้ฎีกาว่าการ กระทำของจำเลยทั้งสองที่ปิดกั้นทางเข้าที่พิพาทด้านที่โจทก์ใช้เป็นทางเข้าออกอยู่ เป็นประจํานี้ จะถือว่าเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์โดย ปกติสุขหรือไม่ และการปิดกั้นทางดังกล่าวทำให้โจทก์เข้าไปในที่ดินพิพาทไม่สะดวก พืชผลของโจทก์จึงเสียหาย ดังนี้ จะถือว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดทำให้เสียหาย ด้วยหรือไม่โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358,362,365,83,84,90,91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 53)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 60)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงเป็นคดีต้องห้ามมิให้ฎีกาทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา 220 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17)พ.ศ. 2532 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์จึงชอบแล้วให้ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงเป็นคดีต้องห้ามมิให้ฎีกาทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา 220 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17)พ.ศ. 2532 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์จึงชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ